

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4094/2536

บริษัท คา โอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศ
ไทย) จำกัด

โจทก์

นาย นิรันดร์ สินทวีเกียรติ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172, มาตรา 245 (1)

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยนำใบเสร็จรับเงินที่ลูกค้าของโจทก์สั่งซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อในเดือนมิถุนายน 2535 ไปเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของโจทก์ในเขตจังหวัดลำปางแล้วยักยอกเงินไปเป็นของตน รวมเป็นเงิน 360,065.86 บาทในวันที่ 26 มิถุนายน 2535 ครบกำหนดจำเลยที่ 1 นำส่งค่าสินค้าแก่โจทก์ แต่จำเลยที่ 1 ไม่นำส่งเงินค่าสินค้าแต่ทิ้งงานและเอาเงินค่าสินค้าไป โดยไม่ได้บรรยายว่าจำเลยที่ 1 ยักยอกเงินของโจทก์เป็นค่าสินค้าอะไรบ้างแต่ละรายการเป็นเงินเท่าใดและเรียกเก็บเงินดังกล่าวจากลูกค้าของคนใดของโจทก์ ฟ้องของโจทก์จึงมิได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหา และข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้น จึงเป็นฟ้องที่เคลือบคลุม ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสองประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 31 และเมื่อคดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับการชำระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจพิพากษาให้มีผลถึงจำเลยที่ 1 ที่มีได้อุทธรณ์ด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 245(1)ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 31

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างโจทก์ ทำงานตำแหน่งพนักงานขายประจำจังหวัดลำปาง มีหน้าที่นำเงินค่าสินค้าที่ได้รับมาส่งฝ่ายบัญชีโจทก์ จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้าประกันการทำงานของจำเลยที่ 1 ยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วมเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2535 จำเลยที่ 1 ไม่นำส่งเงินค่าสินค้าและแสดงรายการขายแก่โจทก์โจทก์ตรวจสอบพบว่าจำเลยที่ 1 ยักยอกเงินค่าสินค้าโจทก์ไปเป็นจำนวน 360,065.86 บาท โจทก์ทวงถามแล้ว จำเลยทั้งสองเพิกเฉยไม่ชำระโจทก์เสียหาย ขอเรียกดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2535 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จเฉพาะดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงิน 19,162.40 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 379,228.26 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 360,065.86 บาทนับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมเพราะมิได้บรรยายว่าจำเลยที่ 1 ยักยอกเงินค่าสินค้าอะไร รับเงินมาจากร้านค้าใดเป็นเงินจำนวนเท่าใด โจทก์แจ้งจำเลยทั้งสองตามหนังสือฉบับลงวันที่ 20 สิงหาคม 2535 ให้ชำระเงินเพียง 239,397.86 บาท แต่โจทก์ฟ้องคดีนี้เป็นจำนวนเงินถึง 379,228.26 บาท ขอให้ยกฟ้องโจทก์

วันนัดพิจารณา โจทก์จำเลยที่ 2 แกลงรับข้อเท็จจริงว่าโจทก์มอบอำนาจให้ฟ้องคดีแทนโดยชอบแล้วเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2535 จำเลยที่ 2 ได้ลงชื่อในหนังสือค้าประกันการทำงานของจำเลยที่ 1 ซึ่งเริ่มทำงานเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2535 และออก

จากงานวันที่2 กรกฎาคม 2535 ต่อมาวันที่ 20 สิงหาคม 2535 โจทก์มีหนังสือแจ้ง
จำเลยที่ 2 ให้ชดใช้เงินจำนวน 239,397.86 บาท โจทก์ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงิน
379,228.26 บาท

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน360,065.86 บาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ
แก่โจทก์

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ข้อแรกว่า ฟ้องโจทก์
เกี่ยวกับการกระทำความเสียหายของจำเลยที่ 1เคลือบคลุม เห็นว่า โจทก์บรรยาย
ฟ้องในข้อ 2 ว่า จำเลยนำไปเสร็จรับเงินที่ลูกค้าของโจทก์สั่งซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อใน
เดือนมิถุนายน2535 ไปเรียกเก็บเงินจากลูกค้าของโจทก์ในเขตจังหวัดลำปาง แล้ว
ยกยอกเงินไปเป็นของตน รวมเป็นเงิน 360,065.86 บาทในวันที่ 26 มิถุนายน
2535 ครบกำหนดจำเลยที่ 1 นำส่งค่าสินค้าแก่โจทก์ แต่จำเลยที่ 1 ไม่นำส่งเงินค่า
สินค้า แต่ทิ้งงานและเอาเงินค่าสินค้าไป โดยไม่ได้บรรยายว่า จำเลยที่ 1 ยกยอกเงิน
ของโจทก์เป็นค่าสินค้าอะไรบ้าง แต่ละรายการเป็นเงินเท่าใดและเรียกเก็บเงินดัง
กล่าวจากลูกค้าคนใดของโจทก์ ฟ้องของโจทก์จึงมิได้แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่ง
ข้อหา และข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้น จึงเป็นฟ้องที่เคลือบคลุม ไม่
ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสองประกอบด้วย
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 31
สำหรับและเมื่อคดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับการชำระหนี้อันไม่อาจแบ่งแยกได้ ศาลฎีกาย่อม
มีอำนาจพิพากษาให้มีผลถึงจำเลยที่ 1 ที่มีได้อุทธรณ์ด้วย ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง มาตรา 245(1) ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(สมมาตร พรหมานุกูล-ปรีชา ธนानันท์-พิมล สมานิตย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>